



PUTUSAN
Nomor 977 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BAKAR LALAGA, bertempat tinggal di Tikupon, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Raynaldo Nawali, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 01, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TADEK BUNTI**, bertempat tinggal di Tikupon, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah,
 2. **SRIWANTI BELANI, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Kompleks SMP 6, RT 013, RW 007, Kelurahan/Desa Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 14, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum:
 - a. Surat Jualan tertanggal 1 Januari 1999 antara Koilak Lasiaka (Pihak I / Pihak Penjual) dan Manap Belani (Pihak II / Pihak Pembeli) sah dan mengikat secara hukum;
 - b. Kuitansi-kuitansi masing-masing:
 1. Tanggal 20 Agustus 1994, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
 2. Tanggal 28 Agustus 1994, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
 3. Tanggal 30 Desember 1994, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 4. Tanggal 4 Februari 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 5. Tanggal 20 Mei 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 6. Tanggal 20 Juni 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
 7. Tanggal 5 Juli 1995, untuk pembelian 12 (dua belas) pohon kelapa;
 8. Tanggal 2 Oktober 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
 9. Tanggal 30 Nopember 1995, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
 10. Tanggal 1 Januari 1996, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 1 Mei 1996, untuk pembelian 11 (sebelas) pohon kelapa;
12. Tanggal 15 Januari 1998, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
13. Tanggal 10 Juli 1998, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
14. Tanggal 10 Agustus 2006, untuk pembelian 8 (delapan) pohon kelapa;

Adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Manap Belani;
4. Menyatakan hukum, bahwa lahan-lahan/kebun-kebun kelapa, masing-masing:
 - a. Lokasi perkebunan Keleng-Keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah tanah/ kebun kelapa milik Tambaga L; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti;. Dimana diatasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan pohon manga sebanyak delapan pohon. Atau Tanah/Lahan Terperkara I;
 - b. Lokasi perkebunan di Santoa/Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah tanah/kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat: berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana diatasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon. Atau Tanah/Lahan Terperkara II;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



Sah dan berdasar hukum adalah harta peninggalan/Harta Waris dari almarhum Manap Belani dan almarhumah yang belum dibagi kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum, bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah/lahan-lahan terperkara secara tanpa Hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah/lahan-lahan terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat serta tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Para Penggugat, sebesar:
 - a. Kerugian Materiil, yakni hilangnya keuntungan secara langsung dari penjualan panen buah kelapa pada dua bidang lahan/kebun kelapa tersebut yang berisi 200 pohon kelapa selama 1 tahun, dan yang menghasilkan empat kali panen serta setiap panennya pohon kelapa tersebut menghasilkan 20 buah/pohon dengan harga jual Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbuah kelapa, sehingga jika dikalkulasi akan menghasilkan $200 \text{ pohon} \times 20 \text{ buah} \times 4 \text{ panen} \text{ dalam setahun} \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, yakni kerugian yang secara tidak langsung diderita oleh Para Penggugat dengan tersita waktu serta pikiran untuk mengurus pengembalian tanah-tanah/lahan-lahan terperkara tersebut dan/atau hilangnya peluang untuk menyewakan lahan-lahan/kebun kelapa yang menjadi obyek-obyek sengketa kepada orang lain yang sangat susah untuk dinilai oleh Para Penggugat, namunpun demikian jika dinilai maka Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita Para Penggugat dan harus dibayar Tergugat sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
9. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa seluruh harta-harta tersebut adalah merupakan budel waris yang berasal dari Desa Tongkonunuk, Kecamatan Pagimana dari hasil penjualan tanah/kintal perkebunan kelapa yang dikembangkan di Desa Tikupon Kecamatan, Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pembagian secara merata dan adil menurut hukum dengan Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara lain atau ahli waris lainnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 6 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan secara hukum:
 - a. Surat jualan tertanggal 1 Januari 1999 antara Koilak Lasiaka (Pihak I / Pihak Penjual) dan Manap Belani (Pihak II/Pihak Pembeli) sah dan mengikat secara hukum;
 - b. Kuitansi-kuitansi masing-masing:
 - 1) Tanggal 20 Agustus 1994, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
 - 2) Tanggal 28 Agustus 1994, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
 - 3) Tanggal 30 Desember 1994, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 - 4) Tanggal 4 Februari 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 - 5) Tanggal 20 Mei 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 - 6) Tanggal 20 Juni 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
 - 7) Tanggal 5 Juli 1995, untuk pembelian 12 (dua belas) pohon kelapa;
 - 8) Tanggal 2 Oktober 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
 - 9) Tanggal 30 Nopember 1995, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
 - 10) Tanggal 1 Januari 1996, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
 - 11) Tanggal 1 Mei 1996, untuk pembelian 11 (sebelas) pohon kelapa;
 - 12) Tanggal 15 Januari 1998, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 - 13) Tanggal 10 Juli 1998, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Tanggal 10 Agustus 2006, untuk pembelian 8 (delapan) pohon kelapa;
adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Manaf Belani;
4. Menyatakan terhadap objek sengketa berupa:
- a. Lokasi perkebunan keleng-keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah tanah/ kebun kelapa milik Tambaga L; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti; Dimana di atasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan pohon manga sebanyak delapan pohon; dan
 - b. Lokasi perkebunan di Santoa/Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah tanah/kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat: berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana di atasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon;
- adalah harta peninggalan / harta waris dari Almarhum Manaf Belani;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sengketa berupa:
- a. Lokasi perkebunan keleng-keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Tambaga L; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti; Dimana di atasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan pohon manga sebanyak delapan pohon; dan

- b. Lokasi perkebunan di Santoa/Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah/kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat: berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana di atasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon;

Kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan tanpa syarat serta tanpa pembebanan apapun;

7. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL, tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk, tertanggal 6 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/PDT/2022/PT PAL, tanggal 15 Agustus 2022;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Agama Luwuk;
- Menyatakan bahwa Sriwanti Belani, S.E., M.M. dan Tergugat serta yang termaktub dalam bukti surat Tergugat tentang silsilah keturunan keluarga Belani dan Nining adalah ahli waris yang sah;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-aslan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan almarhum Manaf Belani (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), mendapatkan obyek sengketa yang terletak di lokasi perkebunan keleng-keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah melalui jual beli dengan Koilak Lasiaka pada tanggal 1 Januari 1999 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tikupan yang mana di atasnya terdapat 180 pohon kelapa dan 8 pohon mangga.
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang berada di

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi perkebunan Santoa/Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dibeli oleh almarhum Manaf Belani dari Koilak Lasiaka melalui Pulo Hamiyai dan Amrin PH melalui 14 (empat belas) transaksi pembelian pohon kelapa sebanyak 74 pohon yang terjadi pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2006.

- Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa sejak tahun 2021 tanpa seijin ahli waris Manaf Belani merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAKAR LALAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAKAR LALAGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2023